

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 668/2535 บริษัท วา ยเอสบราเดอร์สเซลส์ จำกัด

โจทก์

นาย พงษ์ศักดิ์ ชูจิตร์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 797

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 การรับสภาพหนี้จะต้องกระทำโดยลูกหนี้ แต่ลูกหนี้อาจตั้งตัวแทนให้ชำระหนี้แทนได้ซึ่งย่อมต้องถือว่าเป็นการชำระหนี้ของลูกหนี้นั่นเอง จำเลยที่ 2 เคยลงลายมือชื่อรับสินค้าที่จำเลยที่ 1 ชื้อมาจากโจทก์แทนจำเลยที่ 1 และเคยพูดขอผิดผ่อนชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 มอบหลังคาไฟเบอร์กระเบื้องรถชำระหนี้ให้โจทก์ เป็นการกระทำโดยตระหนักรับรู้ว่าเป็นการชำระหนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 โดยปริยาย จึงเป็นการรับสภาพหนี้ที่มีผลผูกพัน จำเลยที่ 1 ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2528 จำเลยทั้งสองร่วมกันชื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นจาระบี รวมเป็นเงิน 20,413 บาท จำเลยทั้งสองรับสินค้าไปแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 จำเลยทั้งสองได้ชำระค่าน้ำมันให้โจทก์เป็นเงิน 5,000 บาท คงค้าง 15,413 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยไม่เคยซื้อน้ำมันเครื่องตามฟ้องแต่เคยซื้อเมื่อ พ.ศ. 2524-2525 และชำระหนี้ให้แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ได้รับสภาพหนี้แทนจำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 15,413 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2530 (อันเป็นวันฟ้อง) ไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเป็นข้อที่ได้ว่า กล่าวกันมาในศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ภาค 3 แล้วว่าการที่จำเลยที่ 2 มอบหลังคา ไฟเบอร์รถกระบะชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วนถือเป็นการรับสภาพหนี้ผูกพันจำเลยที่ 1 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันเครื่องจากโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็น ภรรยาจำเลยที่ 1 เคยลงลายมือชื่อรับสินค้าแทนจำเลยที่ 1 และพูดขอผิดผ่อนการ ชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 ก่อนมีการส่งมอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะให้แก่พนักงาน ของโจทก์รับไปนั้น จำเลยที่ 2 ได้แจ้งให้พนักงานของโจทก์ทราบ และพนักงานของ โจทก์ได้ตอบตกลงรับหลังคาไฟเบอร์รถกระบะดังกล่าว จำเลยที่ 2 ได้ให้จำเลยที่ 1 ถอดหลังคาไฟเบอร์รถกระบะไว้ที่บ้าน และพนักงานของโจทก์ได้มารับเอาไปโดยทำ บันทึกตามเอกสารหมายเลข จ.4 กับจำเลยที่ 2 พิจารณาดูแล้วเอกสารหมายเลข จ.4 เป็นใบ ส่งของชั่วคราวของโจทก์ ระบุนามลูกค้าซึ่งเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของจำเลยที่ 1 ช่อง รายการมีข้อความว่าโจทก์ได้รับชำระเป็นหลังคาไฟเบอร์กระบะเป็นจำนวนเงินใน ราคา 5,000 บาท จากยอดเงิน 20,413 บาท หักแล้วคงเหลือ (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อย สิบสามบาท) และในช่องจำนวนเงินตั้งไว้ 20,413 บาท ลบด้วย 5,000 บาท คงเหลือ 15,413 บาท และมีจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อผู้ส่งของ เห็นว่า ข้อความและรายการใน เอกสารดังกล่าวระบุชัดว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้จำนวน 20,413 บาทและชำระหนี้บาง

ส่วนด้วยหลังคาไฟเบอร์รถกระบะเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทแล้ว คงค้างอีก 15,413 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 172 การรับสภาพหนี้จะต้องกระทำโดยลูกหนี้ แต่ลูกหนี้อาจตั้งตัวแทนให้ชำระหนี้แทนได้ ซึ่งย่อมต้องถือว่าเป็นการชำระหนี้ของลูกหนี้นั่นเอง คดีนี้ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยลงลายมือชื่อรับสินค้าแทนจำเลยที่ 1 และเคยพูดขอผ่อนชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 มอบหลังคาไฟเบอร์กระบะรถชำระหนี้ให้โจทก์เป็นการกระทำโดยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสิทธิเรียกร้องของโจทก์ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 โดยปริยาย จึงเป็นการรับสภาพหนี้ที่มีผลผูกพัน จำเลยที่ 1 ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันที่ 16 กันยายน 2529 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยรับสภาพหนี้และเริ่มนับใหม่ ตั้งแต่เวลาเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุด คือเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2529 ถึงวันฟ้องยังไม่เกิน 2 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ